



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21306 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26/03/2025 e vertente

TRA

Parte_1 (P. I. *P.IVA_1*), in persona del l.r.p.t. e *Pt_2*
[...] (**C.F.** *C.F._1*),

Rappresentati e difesi dall'Avv. MONACELLI LORENZO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come in Indirizzo Telematico, giusta delega in atti;

Attori/Opponent

E

Controparte_1 (**C.F.** *C.F._2*) e *CP_2* (**C.F.**
C.F._3)

Rappresentati e difesi dall'Avv. MIOTTI PIETRO PAOLO, dall'Avv.to MIOTTI GIACOMO e dall'Avv. MIOTTI LUCIANO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma Via RAFFAELE BATTISTINI, 4 00151 ROMA, per procura alle liti;

Convenuti/Opposti

Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo

CONCLUSIONI

All'udienza del 26/03/2025 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo i Sigg.ri CP_1 e CP_2 hanno dedotto: a) di essere creditori della Parte_1 e di Parte_2 per la somma di € 35.000,00 a fronte della scrittura privata del 27.01.2022, sottoscritta *inter partes*; b) nonostante l'impegno sottoscritto alcun pagamento era pervenuto agli istanti.

Avverso il decreto ingiuntivo nr. 2723/2023 (R.G. 923/2023), la Parte_1 [...] e Parte_2 hanno proposto opposizione rilevando: a) il difetto di legittimazione passiva del Parte_2 e conseguenziale condanna ex art. 96 II co. c.p.c.; b) indeterminatezza del *petitum* e insussistenza del riconoscimento del debito -di cui alla scrittura del 27.01.2022-; c) assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.

Costituiti in giudizio, gli opposti hanno contestato l'opposizione.

All'udienza del 20.10.2023, stante il mancato deposito del fascicolo monitorio, l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c., non è accolta e sono stati assegnati i termini istruttori.

Ammesse ed espletate le prove orali richieste dagli opposti, la causa, matura per la decisione è stata rinviata all'udienza del 26.03.2025, celebrata in modalità cartolare, in cui la causa è stata riservata alla decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'opposizione proposta dalla "Parte_1 e da Parte_2 può essere accolta solo parzialmente, per le ragioni che seguono.

Va preliminarmente confermato che dal contenuto della scrittura *inter partes* **Pt_2** [...] ha assunto l'impegno a corrispondere -agli opposenti- la somma di € 35.000,00, tanto in proprio, quanto quale legale rappresentante della **Parte_1**. Le argomentazioni addotte dalla difesa della parte opponente, in ordine alla paventata violenza e conseguente annullabilità dell'impegno assunto dal **Pt_2** unitamente alla circostanza che l'obbligo sottoscritto dal medesimo coinvolgesse unicamente la società **Parte_1** non hanno trovato alcun valido elemento probatorio.

Va in primo luogo ricordato che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.

Di conseguenza, era onere della parte opponente fornire la prova dell'insussistenza o dell'invalidità della dichiarazione sottoscritta in data 27.01.2022, o dell'estinzione o ancora che esista una condizione, o un altro elemento relativo allo stesso rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr., *ex multis*, Cass., sez. I, sent. n. 20689/2016; Cass., sez. III, sent. n. 11332/2009).

Sul punto si rileva che, ferma la non contestazione in merito alla sussistenza dell'accordo, non risulta provato che lo stesso sia effettivamente viziato.

Invero, nella scrittura privata in questione il **Pt_2** non si è limitato a riconoscere il debito in questione, ma si è impegnato espressamente a corrispondere personalmente le spese per lavorazioni non eseguiti e materiali non consegnati *indicativamente quantificati in € 35.000,00* (che saranno *valorizzati successivamente in funzione delle maggiori spese sostenute e al netto delle forniture che, anche successivamente a tale data, saranno pagate dalla ditta Construction SRLS*).

Nel caso in esame, è pacifica tra le parti l'esistenza del rapporto sottostante e la riferibilità a tale rapporto dell'atto di ricognizione del debito.

Va ulteriormente precisato che le Parti opposenti hanno dimostrato di aver sostenuto a titolo di spese successive -e quindi non contemplate nella Scrittura del 27.01.2022-

la somma di € 1.000,00 corrisposta alla AR3 ELETTRONICA il 29.10.2023, ritenuto che tutte le altre fatture e pagamenti sono precedenti alla data del 27.01.2022 e, pertanto, inidonee ad essere decurtate dalla somma di € 35.000,00.

Risulta, pertanto, dovuta agli opposti la complessiva somma di € 34.000,00.

Non può trovare accoglimento la richiesta articolata dalle Parti opposte alla condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale, perché sfornita di prova e quindi di fondamento giuridico.

La Cassazione infatti ha più volte ribadito che “l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass.2/6/1992 n.6637). Né è stato dimostrato il dolo o la colpa grave per un'applicazione del terzo comma del predetto articolo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e secondo i parametri del D.M. 147/2022.

P. Q. M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo nr. **2723/2023** (R.G. 923/2023) emesso dal Tribunale di Roma;
- 2) condanna la *Parte_1* in persona del l.r.p.t. e *Pt_2* [...] in solido tra loro, al pagamento in favore di *Controparte_1* e *CP_2* della somma di € 34.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3) condanna la *Parte_1* in persona del l.r.p.t. e *Pt_2* [...] alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma li 22.06.2025

Il Giudice

Dr.ssa Tiziana Pavoni